

AZRINA BINTI KAMARUDIN

lwn

JAAFAR BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Hj. Abdul Hamid (Panel), Pada 27 Julai 2023 bersamaan 9 Muharam 1445H]

[Kes Permohonan No. : 2306-A0010-481-0058]

[Permohonan Interlokutori untuk Perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Dato' Dr Mohd Zaidi bin Mohd Zain dari
Tetuan Zaidi Zain & Associates**

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlokutori untuk mendapatkan satu perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pemohon memohon agar Notis Permohonannya dalam Kes No. 2302-A0010-452-0024 dilaksanakan penyampaian melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di alamat terakhir Responden di Petrol Stesen Petronas, Lot 26103, Jalan SP 4/31, Bandar Saujana Putra, 42610 Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.

[2] Alasan permohonan Pemohon adalah kerana Notis Permohonan tersebut gagal diserahkan secara kediri kepada Responden setelah tiga kali percubaan dibuat

pada 20,21 dan 22 Mac 2023 sebagaimana yang dibuktikan melalui affidavit bertarikh 6/4/2023 (Eksibit AK-4).

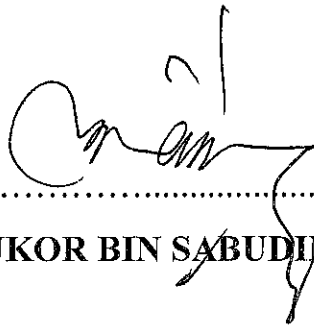
[3] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

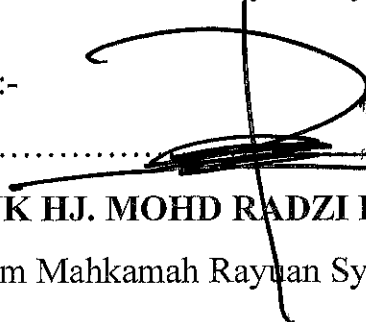
1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Pemohon dibenarkan untuk menyerahkan Notis Permohonan Kes Mal No. 2302-A0010-452-0024 melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di alamat terakhir Responden di Petrol Stesen Petronas, Lot 26103, Jalan SP 4/31, Bandar Saujana Putra, 42610 Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



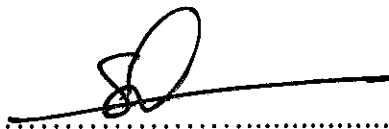
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

